

MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.DO OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objeto: **Aquisição de enxoval para bebê (Kit Natalidade) para serem entregues as gestantes atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.**

2. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO ITEM DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	BOLSA SIMPLES DE MATERNIDADE PARA BEBÊ. bolsa maternidade grande: medida aproximada: 29cm de altura x 37cm de largura x 12,5cm de profundidade (aproximadamente) Cores: rosa, azul, verde bebe e amarelo claro.	UND	80
02	KIT MIJÃO CALÇA CULOTE PARA BEBÊ, pé reversível, malha 100% algodão fio penteado 30.1. tamanhos: rn ,costura lateral. pct c/03 unid. Cores: rosa, azul, verde bebe e amarelo claro.	UND	160
03	KIT DE CAMISETA REGATA DE BEBÊ contendo 3 peças, 100% algodão, tamanho de 0 a 3 meses recém nascido, Cores: rosa, azul, verde bebê e amarelo claro.	UND	160
04	KIT DE MEIA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDO especificação: contendo 3 peças, cor unissex, tecido 80% algodão, 15% poliamida, 0,5% elastodieno. Cores: rosa, azul, verde bebe e amarelo claro.	UND	80
05	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ, para bebê com as seguintes descrições: confeccionada em 100 % algodão, com touca, nas medidas mínimas: 70 x 90 cm. Cores: rosa, azul, verde bebê e amarelo claro.	UND	80
06	FRALDA DE TECIDO PACOTE COM 5 UNIDADES, tecido duplo 100% algodão 70x70 cm.	UND	80
07	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, 1ª QUALIDADE, PARA RN e tamanho P, fita ajustável, polpa de celulose, gel/flocos superabsorvente, acabamento com no mínimo 3 fios elastano, fitas reposicionáveis que permite abrir e fechar a fralda sem rasgar, formato anatômico de falso tecido micro perfurado, camada externa de polietileno e com barreira lateral antivazamento, pacote com no mínimo 10 unidades.	UND	240
08	HASTES FLEXÍVEIS de polipropileno com pontas de algodão higiênico anti-germes, caixa com 75 unidades.	UND	80
09	SABONETE SÓLIDO PARA BEBÊ, fragrância agradável, dermatologicamente testado, embalagem com 75 g no mínimo.	UND	80
10	BODY BABY LOOK RN com decote redondo, mangas curtas com transpasse nos ombros e abertura entre pernas com fechamento por botões de pressão. Cores: rosa, azul, verde bebe e amarelo claro.	UND	80

11	MACACÃO RN com fechamento por botões de pressão em algodão. Cores: rosa, azul, verde bebê, amarelo claro.	UND	80
12	MANTA PARA RN em algodão nas cores: rosa, azul, verde bebê e amarelo claro.	UND	80

3. DA VIGÊNCIA

3.1 A contratação não irá gerar obrigações futuras, contudo o prazo para pagamento é 30 dias após a entrega do produto e emissão da nota fiscal juntamente com as certidões da regularidades fiscal e tributária.

3.2 A ficha para dotação orçamentária indicada será a de 2026 como ano em exercício.

4. DO PRAZO DA EXECUÇÃO DA ENTREGA.

4.1 O prazo para a entrega dos materiais do presente termo será imediato após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social.

4.2 As despesas correrão a conta dos recursos consignados no Orçamento Público, cujo programa de trabalho e elemento de Despesa constará na Respectiva nota de empenho: A classificação orçamentária por onde correrá a despesa será de acordo com orçamento do exercício financeiro.

5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato para o exercício 2026 correrão à conta da dotação orçamentária seguinte do referido ano.

6. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O presente termo dispõe de **Aquisição de enxoval para bebê (Kit Natalidade) para serem entregues as gestantes atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.**

A presente aquisição de enxovais para bebês (Kit Natalidade) destina-se a atender gestantes em situação de vulnerabilidade social e econômica acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), sob a coordenação desta Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEMTDES).

A chegada de um filho é um momento singular, mas que impõe demandas financeiras que muitas famílias em situação de extrema pobreza ou privação social não conseguem suprir. A falta de itens básicos de vestuário, higiene e conforto para o recém-nascido compromete o acolhimento seguro, saudável e digno da criança em seus primeiros dias de vida.

Diante desse cenário, a concessão do Kit Natalidade se justifica sob os seguintes aspectos:

1. **Garantia de Dignidade e Direitos do Recém-Nascido:** O enxoval assegura as condições básicas de proteção, agasalho e higiene para o bebê, garantindo um nascimento com dignidade, segurança e igualdade de condições.
2. **Estímulo ao Pré-Natal e Cuidados de Saúde:** A entrega do benefício está diretamente vinculada ao acompanhamento gestacional. Isso incentiva a

realização regular das consultas médicas de pré-natal e a vacinação, reduzindo os índices de mortalidade materno-infantil e promovendo a saúde integral da mãe e do bebê.

3. **Fortalecimento de Vínculos e Acompanhamento Familiar:** O kit atua como uma ferramenta de aproximação entre o CRAS e as famílias. Durante as reuniões e oficinas para a entrega do enxoval, a equipe técnica estabelece vínculos de confiança com as gestantes, facilitando a identificação de outras demandas sociais e a inserção da família na rede de proteção pública.
4. **Cumprimento de Preceito Legal (Benefício Eventual):** A iniciativa atende ao disposto na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que prevê o auxílio-natalidade como um benefício eventual para reduzir vulnerabilidades temporárias decorrentes do nascimento de membros da família.

Dessa forma, a aquisição destes kits é fundamental para que o município cumpra seu papel protetivo, acolhendo as novas vidas com respeito e oferecendo suporte concreto às mães no momento em que elas mais precisam de amparo do poder público.

Esta aquisição está em conformidade com a Lei 378 de 1 de Novembro de 2021 vejamos abaixo:

Lei nº 378 de 1 de novembro de 2021:

Art. 10 O auxílio natalidade será concedido uma única vez, preferencialmente, na forma de bens de consumo, correspondente a 01 (um) 'Kit Maternidade' composto por itens de higiene, vestuário e cuidados pessoais do nascituro no valor de até Meio Salário Mínimo nacional.

7.DA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

7.1 Aquisição fundamentada nos pressupostos do art.75, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1- A empresa vencedora deverá apresentar toda a documentação necessária à habilitação: Certidões de regularidade fiscal (UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIO DA SEDE DA CONTRATADA), regularidade FGTS, Habilitação Jurídica, inexistência de débito trabalhista e Inscrição CNPJ contendo atividade compatível com objeto da despesa, com atestado de capacidade técnica.

9.ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1-A contratada deverá estar apta para realizar a entrega do material no objeto citado acima.

9.2-A contratada deverá realizar a entrega de forma imediata após assinatura do contrato mediante autorização e solicitação de fornecimento desta secretaria.

9.3- Em caso de defeitos, vícios ou inconformidades no objeto entregue, a contratada deverá sanar o problema ou substituir o produto no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.4- Não será admitida a subcontratação do objeto.

9.5- Deverá atender às Normas Técnicas Brasileiras e Regulamentações, quando esses não forem descritos neste termo.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1- São obrigações da Contratante:

semtdes@belterra.pa.gov.br

Vila Americana, Centro, Belterra-Pá

10.2- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

10.3- Verificar minuciosamente, a conformidade do objeto recebido com as especificações constantes do Termo de Referência da proposta, para fins de aceitação e recebimento.

10.4- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.5-Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidores especialmente designados;

10.6- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

10.7- A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1-A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.2-Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as referências do material entregue;

11.3-Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.4-Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovação;

11.5-Indicar preposto para representá-la durante a execução do serviço.

11.6-Especificar claramente a quantidade de unidades por embalagem ofertada.

11.7-O Produto deverá ser acondicionado conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Deverá ser rotulado de acordo com a legislação em vigor.

11.8-Os produtos ofertados deverão ser antialérgico e não deverão soltar fiapos, caroços após as lavagens.

11.9-Os proponentes deverão apresentar amostras dos produtos ofertado quando solicitado pela unidade requisitante, em embalagem original, inviolada, devidamente identificada.

11.10-Garantia o produto ofertado deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, o produto ofertado deverá atender a Lei nº 8078/90 (Código Defesa do Consumidor) e demais legislação pertinentes.

11.11- Das Condições de Embalagem e Apresentação:

Identificação: A embalagem externa de cada kit deve conter uma etiqueta clara com a descrição de todos os itens contidos e a indicação de tamanho (ex: "Kit Natalidade - Tamanho Único/P/M").

Embalagem Individual dos Itens: Peças de vestuário (como bodies, mijões e macacões) e itens de tecido (como mantas e fraldas) devem vir embalados individualmente em sacos plásticos lacrados.

Padrão de Qualidade: Todos os itens de tecido (roupas, mantas, toalhas) devem ser confeccionados em material antialérgico, 100% algodão (ou especifique a composição desejada), com costuras macias, sem rebarbas, fios soltos, botões frouxos ou apliques

que possam se soltar e oferecer risco ao bebê.

Prazo de Validade: Produtos de higiene (como sabonetes, colônias, pomadas e lenços umedecidos) devem apresentar prazo de validade mínimo de **12 (doze) meses** (ou até 24 meses) a contar da data de entrega à SEMTDES.

Recebimento Provisório: No ato da entrega, os kits serão recebidos provisoriamente para posterior conferência quantitativa e qualitativa.

Recusa de Itens: A Secretaria reserva-se o direito de recusar, no todo ou em parte, os enxovais que forem entregues em desacordo com as especificações deste Termo de Referência, que apresentem sinais de violação na embalagem, sujidade, mofo, avarias de transporte ou qualidade inferior ao exigido.

Prazo para Substituição: Caso algum item ou kit apresente defeito, avaria ou desconformidade, a empresa contratada deverá providenciar a substituição sem qualquer custo adicional para o município, no prazo máximo de 48 horas, contados a partir da notificação oficial.

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1-Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a entrega do material e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.2-A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica e corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.120 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.3-O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhados apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.4-A atestação da nota dos serviços prestados será por um servidor designado pelo CONTRATANTE;

13- DO PAGAMENTO

13.1-O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

13.2-Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, indicando os quantitativos e preços unitários e totais de cada tipo de produto fornecido, acompanhada das certidões negativas: Federal, Estadual, Municipal e CRF do FGTS e Trabalhista.

13.3-Considera-se ocorrido o recebimento do documento fiscal no momento em que o órgão contratante atestara execução do objeto do contrato.

13.4-Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

13.5-Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

13.6-Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.7-Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

13.8-A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14. DO REAJUSTE

14.1-Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de vigência do contrato.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que incorrer nas hipóteses ali previstas, sujeitando-se às seguintes sanções, observado o art. 156 da mesma lei:

I - Advertência;

II - Multa (conforme previsto no edital/contrato);

III - Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município, pelo prazo de até 3 (três) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.2-Der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.3-Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

15.4-Não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo;

15.5-Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objetos em motivo justificado;

15.6-Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

15.7-Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

15.8-Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

15.9-Advertência, por faltas leves assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

15.10- A Lei nº 14.133/2021 prevê o **Impedimento de licitar e contratar** (art. 156, III) por até 3 anos (âmbito da Administração direta e indireta do ente federativo) e a **Declaração de Inidoneidade** (art. 156, IV) por 3 a 6 anos.

15.11-Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União como consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

15.12-A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,

observando-se o procedimento previsto na Lei nº14.133, de 2021 e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.13-A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.14-A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.15- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16-ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1- O custo estimado da contratação será subsidiado conforme levantamento de preços após realização da pesquisa de mercado.

16.2 - Destacamos que os quantitativos aqui apresentados poderão ou não sofrer alterações após análise de cotações apresentadas, esta ordenadora analisará quantitativos para contratação.

**HERICA SANTOS
BECHARA:75935
953234**

Belterra-PA, 15 de julho de 2026.

Assinado de forma digital por HERICA SANTOS
BECHARA:75935953234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182,
ou=videoconferencia, cn=HERICA SANTOS
BECHARA:75935953234
Dados: 2026.07.15 14:47:17 -03'00'

HERICA SANTOS BECHARA

Secretária Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social
Decreto nº004/2025